

Garantiebedingungen für HYCUBE Speichersysteme

Die HYCUBE Technologies GmbH, Julius Hatry Straße 1, 68163 Mannheim (im Folgenden „HYCUBE Technologies“) gewährt eine Produktgarantie. Die Produktgarantie erstreckt sich ausschließlich auf Material und Verarbeitung des nachstehend genannten Produkts: HYCUBE e.Active, e.Compact, tri.Active Speichersystem (im Folgenden „Produkte“)

Diese Produktgarantie beinhaltet keine Verfügbarkeitsgarantien. Ansprüche aus gesetzlicher Gewährleistung werden von dieser Produktgarantie nicht berührt. Für die Produkte der Produktgruppe „cleverCube“ gilt die Produktgarantie für cleverCube Produkte.

A. Produktgarantie

Die HYCUBE Technologies garantiert unter den Voraussetzungen dieser Garantiebedingungen für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum gegenüber dem Endanwender (im Folgenden „Endkunde“), dass die Produkte frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind.

B. Garantiebedingungen

1. Allgemein

- 1.1 Die Produktgarantie wird ausschließlich gegenüber dem Endkunden erklärt. Sie gilt nicht für Zwischenhändler bzw. Installationsbetriebe oder Zweiterwerber der Produkte. Endkunden sind all diejenigen Erwerber von Produkten, die selbige für den Eigenbedarf (und nicht für Zwecke des Wiederverkaufs) selbst erworben haben oder ein Gebäude erworben haben, auf bzw. in dem die Produkte zuerst angebracht wurden.
- 1.2 Diese Produktgarantie besteht unabhängig von gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer der Produkte, sowie unabhängig von außervertraglichen Ansprüchen. Diese Produktgarantie ist eine selbständige, freiwillige und unentgeltliche Leistung der HYCUBE Technologies gegenüber dem Endkunden, die keinen Einfluss auf die Beschaffensvereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer hat.
- 1.3 Soweit diese Garantiebedingungen von den Angaben im Datenblatt abweichen, gehen diese Garantiebedingungen vor.
- 1.4 Die Produktgarantie gilt weltweit innerhalb der Länder, in die die Produkte direkt von HYCUBE Technologies oder einem von HYCUBE Technologies autorisierten Partner in Verkehr gebracht wurden, dort verwendet werden und unter der Voraussetzung, dass bei Inbetriebnahme die vorgeschriebene Zertifizierung der Produkte für das Anwenderland vorlag. Garantieansprüche können nur innerhalb der geltenden Garantielaufzeit geltend gemacht werden.
- 1.5 Die Produktgarantie gilt nur wenn a) die Produkte über das Internet mit cubegrid verbunden sind und dadurch am Updateservice teilnehmen, b) HYCUBE Technologies ein von einem durch HYCUBE Technologies zertifizierten Installateur, spätestens 4 Wochen nach Inbetriebnahme des Produktes, das Inbetriebnahme-Protokoll erhält.

2. Updateservice

- 2.1 HYCUBE Technologies verbessert laufend die im Produkt eingesetzte Software. Updates der Software beinhalten u.a. Funktionserweiterungen, die Erweiterung und Anpassung von Schnittstellen zu anderen Produkten und Systemen, Verbesserungen der Systemintegration oder auch die Beseitigung aufgetretener Bugs.
- 2.2 Voraussetzungen für das Erbringen des Updateservices sind, dass HYCUBE Technologies auf das garantieberechtigte Produkt zugreifen kann.

3. Haftungsausschlüsse

- 3.1 Die Produktgarantie gilt bei normaler und sachgemäßer Anwendung, Installation, Benutzung und nur unter gewöhnlichen Einsatzbedingungen der Produkte. Die Produktgarantie setzt voraus, dass die Leistungsfähigkeit der Produkte nicht durch Maßnahmen oder Ereignisse herabgesetzt worden ist, die außerhalb des Einwirkungsbereiches der HYCUBE Technologies liegen. Diese Produktgarantie deckt daher keine Schäden ab, die zurückzuführen sind auf:
 - a) Transportschäden
 - b) Unsachgemäße Lagerung vor und während der Montage
 - c) Montage entgegen der Montageanleitung (kein zertifizierter Fachbetrieb)
 - d) Unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme sowie unsachgemäßen Gebrauch oder unangemessenen Betrieb
 - e) Beeinträchtigung durch außergewöhnliche Umgebungseinflüsse (Überspannung, Magnetfelder, o.ä.) oder durch andere äußere Einflüsse wie Rauch, Salz, Chemikalien und andere Verschmutzungen

- f) Nichtbeachten der Bedienungsanleitung
 - g) Nichtbeachtung örtlich anwendbarer Sicherheitsvorschriften
 - h) Andere Schäden, die nicht die Energiegewinnung beeinflussen und im Wesentlichen optischer Natur sind
 - i) Höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Überspannung, Unwetter, Feuer)
 - j) Normaler Verschleiß
 - k) Nicht durch HYCUBE Technologies genehmigte Mangelbeseitigungsversuche oder sonstige Abhilfehandlungen durch den Endkunden bzw. einen Dritten
 - l) Vandalismus und Diebstahl durch Dritte
- 3.2 Die Geltendmachung der Produktgarantien setzt weiterhin voraus, dass die Produkte ordnungsgemäß für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet wurden und die Produkte keine über den gewöhnlichen Gebrauch hinausgehenden Abnutzungserscheinungen oder äußeren Beeinträchtigungen aufweisen und keine Beschädigungen der Seriennummer und/oder des Produktetiketts vorliegen. Weiterhin ist der Montage- und Betriebsanleitung unbedingt Folge zu leisten. Die Einhaltung der dort aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise und der auf dem Datenblatt angegebenen zulässigen Montage- und Betriebsanleitung ist zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung dieser Produktgarantie.
- 3.3 Die Produktgarantie gilt für Garantiefälle, welche nachweislich bis zum Ende des 10. Jahres nach Auslieferung eines garantierechtigten Produkts oder während einer Nutzung von bis zu 6.000 Vollladezyklen auftreten. Sobald eine der beiden Bedingungen überschritten ist, endet die Herstellergarantie.
- 3.4 Der Garantiefall für die LIO Batteriezellen tritt ein, wenn die Kapazität der Batteriezellen 80 % der Nennkapazität unterschreitet.
- 3.5 Ansprüche aus dieser Produktgarantie können nicht auf Dritte übertragen werden.

4. Garantieleistungen

- 4.1 Liegt ein Garantiefall vor, wird die HYCUBE Technologies nach eigenem Ermessen das Produkt gegen ein funktionsfähiges Produkt des gleichen Typs austauschen oder die Mängel beseitigen. Sollte der Typ des Produkts zum Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr produziert werden, behält sich HYCUBE Technologies das Recht vor, einen anderen Typ zu liefern (abweichende Größe, Form, Farbe und/oder Leistung). Diese Produktgarantie der HYCUBE Technologies deckt die Kosten für Material, die notwendig sind, um die störungsfreie Funktion wieder herzustellen. Alle weiteren Kosten, insbesondere Reise- und Übernachtungsspesen für Servicepersonal der HYCUBE Technologies während der Reparaturen im Feld sowie Transportkosten für Material oder komplett neue Produkte, werden von dieser Produktgarantie nicht gedeckt.
- 4.2 Weitere Ansprüche aus dieser Produktgarantie bestehen nicht, insbesondere sind Ansprüche auf Ersatz eines von einem mangelhaften Produkt verursachten direkten oder indirekten Schadens, Kosten für Auf- und Abbau oder entgangener Gewinne, von dieser Produktgarantie nicht gedeckt. Mögliche Ansprüche aus Produkthaftung bleiben davon unberührt.
- 4.3 Für neu gelieferte oder reparierte Produkte gilt nur die Restzeit des ursprünglichen Garantiezeitraums.
- 4.4 Auf Grund des technischen Fortschritts ist es möglich, dass ein zur Verfügung gestelltes Tauschgerät oder zugekaufte Komponenten nicht mit der Anlagenüberwachung oder anderen vor Ort installierten Komponenten kompatibel sind. Dadurch entstehende Aufwendungen und Kosten werden nicht von der Garantie abgedeckt.

C. Schlussbestimmungen

1. Der Anspruch des Endkunden aus dieser Produktgarantie beschränkt sich auf die in Abschnitt B Nr. 4 genannten Garantieleistungen.
2. HYCUBE Technologies haftet nicht für Verzögerungen oder Nichterbringung von in Abschnitt B Nr. 4 genannten Garantieleistungen, soweit diese auf höhere Gewalt, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Unruhen, Streik, Epidemien, Feuer, Überschwemmung oder andere vergleichbare Umstände, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der HYCUBE Technologies liegen, zurückzuführen sind.
3. Diese Produktgarantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie des UN-Kaufrechts.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Garantiegeber:

HYCUBE Technologies GmbH
Julius-Hatry-Straße 1
68163 Mannheim